

TERMO DE RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES

ENTRE:

[Seu Nome Completo], [Estado Civil], sob o regime de bens de [Regime], portador do Cartão de Cidadão n.º [Número], válido até [Data], com o NIF [NIF], residente em [Morada Completa], doravante designado por **Primeiro Outorgante** ou **Devedor**;

E:

[Nome da Empresa proprietária da Explorer], pessoa coletiva número [NIPC], com sede em [Morada da Sede], representada neste ato por [Nome do Representante da Empresa], na qualidade de [Gerente/Administrador], doravante designada por **Segunda Outorgante** ou **Representante**;

(Em conjunto designados por "Partes").

CONSIDERANDO QUE:

A. O Primeiro Outorgante é legítimo proprietário de diversos bens imóveis, pretendendo promover a tokenização dos direitos económicos relativos a um desses ativos, concretamente o imóvel sito em [Morada/Identificação do Imóvel], através da plataforma tecnológica gerida pela Segunda Outorgante;

B. No âmbito da referida operação de tokenização, utilizadores da plataforma Explorer (doravante "Credores Efetivos") mutuaram/disponibilizaram fundos que perfazem o montante global de € 300.000,00 (trezentos mil euros);

C. Devido à natureza descentralizada e plural dos Credores Efetivos, bem como à mecânica de emissão de tokens (cuja titularidade em blockchain representa a quota-parte no referido financiamento), a Segunda Outorgante atua no presente contrato como representante e fiel depositária dos interesses dos seus utilizadores;

D. O Primeiro Outorgante, como prova da sua robustez financeira e solvabilidade, exibiu nesta data à Segunda Outorgante a Certidão de Elementos do Património Imobiliário emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, da qual resulta ser titular de um vasto património imobiliário (livre de ónus ou encargos que inviabilizem o cumprimento das suas obrigações), que serve de garantia patrimonial geral ao presente reconhecimento.

É celebrado, livremente e de boa-fé, o presente Termo de Reconhecimento e Confissão de Dívida, o qual se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.^a

(Reconhecimento e Confissão de Dívida)

1. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 458.º do Código Civil, o Primeiro Outorgante confessa e reconhece, de forma livre, incondicional e irrevogável, ser devedor da quantia de € 300.000,00 (trezentos mil euros) aos Credores Efetivos (titulares dos tokens).

2. A dívida ora confessada tem origem no financiamento concedido pelos referidos utilizadores no âmbito da operação de tokenização promovida na plataforma Explorer.

Cláusula 2.^a

(Legitimidade e Representação da Segunda Outorgante)

1. O Primeiro Outorgante reconhece expressamente à Segunda Outorgante (Explorer) plena legitimidade para, em representação dos Credores Efetivos:

- a) Exigir o cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes do presente instrumento;
- b) Receber os pagamentos e dar a respetiva quitação;
- c) Exercer todos os direitos, judiciais ou extrajudiciais, em caso de incumprimento.

2. Os pagamentos efetuados pelo Devedor à Segunda Outorgante extinguem a obrigação do Devedor perante os titulares dos tokens, cabendo à Segunda Outorgante a responsabilidade pela subsequente distribuição através dos mecanismos da plataforma (ex: smart contracts).

Cláusula 3.^a

(Condições e Prazos de Pagamento)

1. O montante confessado de € 300.000,00 será pago pelo Primeiro Outorgante [escolher a opção: numa única prestação até ao dia XX/XX/20XX / em X prestações mensais e sucessivas no valor de € X, vencendo-se a primeira em XX/XX/20XX].

2. O pagamento será efetuado através de transferência bancária para o IBAN [IBAN da Explorer] [ou alternativamente: através da transferência de stablecoins equivalentes ao valor em euros, nomeadamente USDT/USDC, para a carteira digital (wallet) com o endereço público [Endereço]].

3. Sobre o capital em dívida [não incidem juros / incidem juros à taxa de X% ao ano].

Cláusula 4.^a

(Garantia Patrimonial Geral e Conforto)

1. Sem prejuízo da ausência de constituição de garantia real (hipoteca ou penhor) neste ato, o Primeiro Outorgante declara que o seu património imobiliário — consubstanciado na Certidão de Património Imobiliário anexa a este documento, que atesta a titularidade de [Número] imóveis adicionais — constitui a garantia patrimonial geral desta obrigação, nos termos do artigo 601.º do Código Civil.

2. O Primeiro Outorgante obriga-se a manter uma situação de solvabilidade que garanta o bom pagamento da quantia ora confessada, comprometendo-se a não delapidar, dissipar ou onerar o seu património de forma a colocar em risco a satisfação dos créditos ora reconhecidos.

Cláusula 5.^a

(Incumprimento)

1. A falta de pagamento de [qualquer das prestações / do montante no prazo fixado] implica o imediato vencimento de toda a dívida (artigo 781.º do Código Civil).

2. Em caso de mora, incidirão sobre os montantes em dívida juros moratórios à taxa legal supletiva aplicável aos juros comerciais [ou definir uma taxa penalizadora, ex: 10% ao ano].

Cláusula 6.^a

(Foro e Resolução de Litígios)

Para dirimir quaisquer litígios emergentes da interpretação ou execução do presente contrato, as Partes estipulam como competente o foro da Comarca de [Lisboa / Porto], com expressa renúncia a qualquer outro.

Feito em [Localidade], aos [Dia] de [Mês] de [2026], em dois exemplares de igual valor jurídico.

O Primeiro Outorgante / Devedor

[Seu Nome]

A Segunda Outorgante / Representante

[Nome do Representante da Explorer]